

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL VI		
MUNICIPIO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo APELADO v. CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL APELANTE	KLAN202500202	Apelación procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan Caso Núm.: SJ2025CV00617 Sobre: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Aldebol Mora y la Jueza Boria Vizcarrondo Ortiz Flores, Jueza Ponente SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2025. Comparece ante este foro revisor el señor Carlos Rosaly Molina h/n/c Taller y Piezas Rosaly (Sr. Rosaly Molina; apelante) y nos solicita que revoquemos la <i>Sentencia</i> emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) el 6 de marzo de 2025 y notificada en esta misma fecha. Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos el dictamen apelado. I El caso de autos tiene su origen con la presentación de una <i>Petición</i> por el Municipio de San Juan (Municipio; apelado), el 27 de enero de 2025, donde alegó que el Sr. Rosaly Molina no contaba con el permiso correspondiente para operar su taller de mecánica, hojalatería y/o junker bajo el nombre Taller y Piezas Rosaly. A raíz de ello, solicitó al tribunal que ordenara la paralización del uso de la propiedad ubicada en la Bda.		

Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR.¹ El 27 de febrero de 2025, el apelante presentó una *Moción en Solicitud de Desestimación* donde notificó que contaba con un permiso de uso vigente para el cual solo faltaba que se realizara la migración de permiso de uso a permiso único. A esos efectos informó que había sometido una solicitud para la conversión del permiso correspondiente, no obstante, esta fue archivada por asuntos relacionados a la titularidad del terreno. Por tal motivo informó que sometió una nueva solicitud que aún estaba pendiente de aprobación. Sin embargo, arguyó que el permiso de uso que tenía le permitía continuar operaciones.² La vista del caso se celebró el 28 de febrero de 2025 mediante videoconferencia a la cual ambas partes comparecieron y se atendieron sus argumentos, entre ellos el asunto de la conversión del permiso de uso.

El 6 de marzo de 2025 el foro primario emitió la *Sentencia* del caso donde expidió el recurso de *injunction* y ordenó el cese y desista de las operaciones del taller en cuestión. El razonamiento del TPI se basó en que el permiso que ostentaba el apelante en ese momento no le otorgaba autorización para continuar operando su taller. A esos efectos el foro primario expresó lo siguiente:

El Peticionado ha admitido que no cuenta con un Permiso único como requiere la Ley. El permiso que ostenta es el Permiso de Uso otorgado por la ARPe en el año 1996.

Al entrar en vigor la Ley 161, supra, el Peticionado tenía la obligación de solicitar y obtener el Permiso Único para continuar sus operaciones en el Taller y Piezas Rosaly. Para ello debió presentar un permiso de uso y otras certificaciones, según dispone el Art. 8.4A de la Ley. Lo cierto es que, independientemente de otras consideraciones o intentos de la Peticionada para obtener el Permiso Único, el negocio en cuestión ha estado operando al margen de la Ley. Un taller de mecánica y piezas como el negocio de la Peticionada no puede operar sin el Permiso Único, por lo que procede ordenar su paralización inmediata.³

Inconforme con lo resuelto por el TPI, y luego de haber sido declarada No Ha Lugar su solicitud de reconsideración,⁴ el apelante acudió

¹ Apéndice del recurso, págs. 6-12.

² Apéndice del recurso, págs. 34-51.

³ Apéndice del recurso, pág. 5.

⁴ Apéndice del recurso, págs. 52-57.

mediante un recurso de apelación ante este foro intermedio, con el siguiente señalamiento de error en su recurso:

Erró el TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA al declarar ha lugar el auto del injunction y emitir Orden de cese y desista contra el Sr. Carlos Rosaly Molina, de continuar operando el taller de mecánica, hojalatería y/o junker, Taller y Piezas Rosaly, y cualquier otro negocio bajo otro nombre, sin haber obtenido anteriormente el permiso único.

Luego de haber concedido un término a la parte apelada para presentar su oposición, esta compareció oportunamente, por lo que el recurso quedó perfeccionado y listo para su adjudicación.

II

A

La Ley Núm. 161 de 2009, mejor conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, 23 LPRA sec. 9011, según enmendada, es el estatuto que provee el marco jurídico y administrativo que rige el proceso de solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos en Puerto Rico. *Laureano v. Mun. de Bayamón*, 197 DPR 420, 433 (2017). Fue adoptada con el propósito de cambiar y reformar el sistema de obtención de permisos en nuestra jurisdicción. Ley Núm. 161 de 2009, *supra*, en su Exposición de Motivos. Esta ley promueve, entre otras cosas, el mejorar la calidad y eficiencia en la administración de los procesos que involucran la evaluación de solicitudes para el otorgamiento, autorización o denegación de licencias, autorizaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico, así como determinaciones finales y los permisos para desarrollos de proyectos de construcción. Artículo 1.2 de la Ley Núm. 161 de 2009, 23 LPRA sec. 9011.

Respecto a los Permisos Únicos, el Artículo 8.4A de la Ley Núm.161 de 2009, *supra*, dispone lo siguiente:

Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso; certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable

requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.

[...]

Si en las inspecciones realizadas se identificaran usos o actividades que se están llevando a cabo sin estar autorizadas en el Permiso Único, pero las mismas son permitidas en el distrito de calificación, en términos de uso y parámetros de construcción, se permitirá enmendar el Permiso Único para añadir la autorización a la actividad o uso, siempre y cuando se paguen los cargos y derechos aplicables al año anterior a la renovación como penalidad por llevar a cabo una actividad no incluida en el Permiso Único. Sin embargo, si los usos o actividades llevados a cabo sin estar autorizadas en el Permiso Único no son permitidas por el distrito de calificación en el cual se encuentra la propiedad, el Permiso Único no podrá ser renovado, teniéndose que instar una nueva solicitud. En aquellos casos en que se desista del uso no permitido, se podrá renovar el Permiso Único previo al pago de las multas correspondientes y éste contendrá advertencia sobre la imposibilidad de nueva renovación en caso de continuarse el uso o establecerse otros usos no permitidos en el distrito. [...]

Por otro lado, establece lo siguiente en su Artículo 8.15 en cuanto a permisos de uso condicionales, lo siguiente:

Permiso de uso Condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento, extensión y operación de ciertos negocios o usos que sean compatibles con la calificación que ostenta el predio.

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, y los Profesionales Autorizados podrán expedir un permiso de uso condicional a individuos o pequeñas y medianas empresas para el establecimiento de un nuevo negocio propio o para la extensión de un negocio existente.

Para efectos de quiénes serán considerados individuos, microempresarios o pequeñas y medianas empresas y que podrán cualificar para la obtención de este permiso, serán todas aquellas empresas que cumplan con los parámetros de PYMES según definida en esta Ley. Mediante este procedimiento no se retrasará el inicio de una nueva actividad comercial de un individuo o entidad, ante el hecho de que no pueda cumplir inmediatamente con cualquiera de los requisitos que dispone esta Ley para el otorgamiento de un permiso de uso para su negocio.

Disponiéndose que a todo individuo o entidad se le permitirá iniciar operaciones por medio de un permiso de uso condicional en caso de no tener las certificaciones requeridas

al momento de solicitar dicho permiso, indicándosele las condiciones con las que tendrá que cumplir, para lo que se le concederá un término máximo de seis (6) meses a partir de la expedición de dicho permiso. Las certificaciones que no tuvieren al momento de solicitar el permiso condicionado tendrán que ser presentadas antes del vencimiento del término máximo concedido a la OGPe o Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, según sea el caso. No se contará para este término el tiempo que esté esperando el solicitante que se le expida la certificación solicitada, contado a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud. Cualificarán para permiso condicionado tiendas de venta al detal, oficinas comerciales, oficinas profesionales, oficinas médicas, barberías, salones de belleza y comercios pequeños para venta y servicio que no impliquen preparación y/o venta de alimento y cualquier otro uso que se determine mediante reglamento. Para que se le pueda otorgar un permiso de uso condicional el solicitante deberá completar la solicitud en el Sistema Unificado de Información y presentar titularidad o contrato de arrendamiento. Tal permiso de uso será otorgado en un término de un (1) día laborable.

De la persona o entidad jurídica no cumplir en el periodo de seis (6) meses con los requisitos, quedará revocado dicho permiso. Además, se autoriza a la Oficina de Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V a que puedan ordenar el cierre del negocio. En aquellos eventos donde se trate de violadores en contumacia o rebeldía a Órdenes finales expedidas por la Oficina de Gerencia de Permisos y los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la V, se podrá suspender el servicio eléctrico y/o agua corriente, además podrá imponer una multa no mayor de mil quinientos dólares (\$1,500.00), y en aquellos casos cuando la persona o entidad continúe operando sin el correspondiente permiso, se le podrá imponer una multa adicional de cien dólares (\$100.00) diarios.

El hecho de que el individuo o entidad solicitante del permiso condicionado tenga una deuda con cualquier agencia del Estado no será causa para denegar la otorgación del permiso de uso condicional. En tal circunstancia, se le impondrá como requisito adicional al individuo, además de cumplir con cualquier requisito de la presente Ley, satisfacer la deuda de que se trate o evidenciar el haberse acogido a un plan de pago. 23 LPRA sec. 9018n.

Adicional a lo anterior, el aludido estatuto brinda remedios en caso de incumplimientos, entre ellos se encuentra el *injunction* estatutario codificado en su Artículo 14.1, 23 LPRA sec. 9024. En lo pertinente, establece lo siguiente:

La Junta de Planificación, **un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III**, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, mandamus, sentencia declaratoria,

o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) **la paralización de un uso no autorizado** o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. [...] (Énfasis nuestro.)

Al tratarse de un remedio extraordinario de carácter estatutario, el *injunction* reconocido en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 de 2009, *supra*, no se rige por aquellos requisitos rigurosos del entredicho tradicional establecidos en la Regla 57 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 57.1. Véase, *Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña y otros*, 2024 TSPR 113, 13; *CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al.*, 179 DPR 391, 409 (2010); *Next Step Medical v. Bromedicon et al.*, 190 DPR 474, 497 (2014). Contrario al mecanismo ordinario, el entredicho reconocido

mediante estatuto es uno sumario y limitado que viabiliza la efectividad de las leyes y reglamentos de planificación. *Id.* Véase, además, *Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña y otros*, 2024 TSPR 113, 13. Recientemente, el Tribunal Supremo se expresó respecto al remedio interdictal que establece el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161, *supra*, específicamente para ordenar la paralización o demolición de una obra, como sigue:

[...] no se rige por los requisitos y criterios rigurosos que aplican al *injunction* tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil, *supra*, ni tampoco se le pueden oponer las defensas tradicionales de la equidad [...] De esta forma, hemos reconocido que cuando se solicita un *injunction* fundamentado en un estatuto, **lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto. En otras palabras, este remedio –al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad– procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido.** (Énfasis nuestro.) *Díaz Vázquez y otros v. Colón Peña y otros*, *supra*, pág. 13.

III

Tal y como esbozamos en el tracto procesal, el apelante comparece ante nosotras y realiza un solo señalamiento de error, el cual consta de apuntalar que el TPI erró al expedir el *injunction* solicitado por el Municipio y ordenar el cese y desista de las operaciones del Taller y Piezas Rosaly. En su discusión, arguye que de acuerdo con el propósito de la Ley 161-2009 el permiso de uso expedido en 1996 por ARPE⁵ era suficiente para el Sr. Rosaly Molina continuar con la operación de su taller hasta tanto se aprobara su solicitud de Permiso Único. Somos del criterio de que no le asiste la razón.

La citada Ley 161-2009 establece en su Artículo 8.4A que todo negocio nuevo o existente necesita un Permiso Único para iniciar o continuar operaciones. No obstante, en aras de agilizar el proceso, la Ley provee para un permiso de uso condicional. No obstante, el apelante no ostenta ninguno de estos permisos mencionados, sino tan solo un permiso de uso el cual no es suficiente. Es decir, el Sr. Rosaly Molina carece de

⁵ Agencia antes conocida como la Administración de Reglamentos y Permisos la cual hoy día es la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

autorización para operar el Taller y Piezas Rosaly y dicha situación queda cobijada bajo el remedio estatutario que provee el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. Por tal motivo, coincidimos con el criterio del foro primario en cuanto a que es procedente en derecho la expedición del recurso extraordinario de *injunction*, que instruye al apelante cesar y desistir de operaciones hasta tanto obtenga los permisos correspondientes.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia apelada.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.



Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

